

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1113/2535

นาง หยา โอชะ กลิ่น

โจทก์

ผู้ร้องสอด

โจทก์

นาง ทวี คง ช่าน หรือคงสำน หรือ เพิ่ม
เต็ม ทรัพย์

โจทก์

นาง ดำรง ค์ คงสำน ในฐานะผู้จัดการ
มรดกของนายหยี่ คงสำน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57

การร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 57(1) ศาลไม่จำเป็นต้องอนุญาตทุกกรณีไป ต้องแล้วแต่ว่ามีเหตุสมควรที่จะ
อนุญาตหรือไม่

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยแบ่งทรัพย์มรดกของนายหยี่ คงสำน
คือที่ดินเนื้อที่ประมาณ 47 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวาให้โจทก์ 1 ใน 4 ส่วน หากการ
แบ่งทรัพย์มรดกดังกล่าวไม่อาจกระทำได้อีกก็ให้ประมุลระหว่างทายาทหรือนำออกขาย
ทอดตลาดเอาเงินที่ได้แบ่งให้แก่โจทก์ 1 ใน 4 ส่วน

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้กระทำการใดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของ โจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สาม ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) และร้องขอดำเนินคดีอย่างคน อนาคต ขอให้ศาลพิพากษาว่า ผู้ร้องสอดมีสิทธิในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 11 หมู่ที่ 6 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 1 ไร่ 44 ตารางวา เป็นของผู้ร้องสอด 1 ใน 3 ส่วน ร่วมกับโจทก์ และนาย บานเย็น คงสำน และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 13 หมู่ ที่ 6 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 46 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา เป็นของผู้ร้องสอดเพียงผู้เดียว ห้ามโจทก์จำเลยเกี่ยวข้องกับที่ดินทั้งสองแปลงดัง กล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า พุทธการณแห่งคดีมีการดำเนินคดีมาเป็นเวลาประมาณ 2 ปี สืบพยานจำเลยมาจนจะเสร็จแล้ว การร้องเข้ามาในคดีทำให้คดีมีเหตุยุ่งยาก ไม่มี เหตุสมควรให้ผู้ร้องสอดเข้ามาในคดี หากผู้ร้องตั้งใจก็ให้ดำเนินคดีต่างหากจาก คดีนี้ ไม่จำเป็นต้องไต่สวนคำร้องยกคำร้อง ผู้ร้องสอดอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าการ ที่ผู้ร้องสอดร้องสอดเข้ามาในคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) นั้น มิได้หมายความว่าศาลต้องอนุญาตทุกกรณีไป ศาลย่อมมีอำนาจพิจารณา ว่ามีเหตุสมควรอนุญาตหรือไม่ ปรากฏว่าคดีนี้ได้ดำเนินมา 2 ปี และสืบพยานฝ่าย จำเลยจนจะเสร็จแล้วการอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาในคดีจะทำให้คดียุ่งยาก จึงไม่ สมควรที่จะรับคำร้องสอดไว้พิจารณา ดังนั้นเมื่อคำร้องสอดเป็นคำฟ้องและกรณีดัง กล่าวถือว่าคำร้องสอดไม่มีมูลที่จะร้องสอดเพื่อให้ศาลชั้นต้นรับไว้พิจารณาได้ การที่ ศาลชั้นต้นสั่งดไต่สวนและยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาคตของผู้ร้องสอด จึง ชอบแล้วให้ยกคำร้อง ผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาในชั้นนี้ว่า มีเหตุที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้หรือไม่ พิจารณาแล้ว เห็นว่า การร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) นั้น ศาลไม่จำเป็นต้องอนุญาตทุกกรณีไป ต้องแล้วแต่เหตุสมควร ตามพฤติการณ์แห่งคดีนี้ ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่สามเมื่อศาลชั้นต้นได้พิจารณาคดีไปจนกระทั่งสืบพยานจำเลยจะเสร็จสิ้นแล้ว และหากผู้ร้องสอดมีสิทธิดังที่อ้างในคำร้องก็ย่อมยกสิทธิเช่นนั้นขึ้นอ้างยันผู้อื่นหรือมีสิทธิที่จะดำเนินคดีต่อผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอีกคดีหนึ่งต่างหาก กรณีของผู้ร้องสอดยังไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่สามได้ตามคำร้อง คำสั่งศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องสอดฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เรียงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ